

Datei: emails/2026-01-19_mandant_erstkontakt_sozialamt.eml

Von	Markus Reinhold <markus.reinhold@privatpost.de>
An	kanzlei@privatpost.de
Datum	Mon, 19 Jan 2026 18:42:00 +0100
Betreff	Schreiben vom Sozialamt wegen meiner Mutter

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin,

vielen Dank für das heutige Gespräch. Wie besprochen schicke ich Ihnen das Schreiben des Sozialamts der StädteRegion Aachen vom 12.01.2026, den Heimvertrag und den Pflegegradbescheid meiner Mutter als Anhang.

Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum ich jetzt zahlen soll. Meine Mutter hat sich seit meiner Jugend nicht mehr gekümmert. Außerdem habe ich Frau und zwei schulpflichtige Kinder, und das Haus ist noch nicht abbezahlt. Meine Schwester Carola arbeitet nur Teilzeit.

Ich würde gern wissen, ob ich überhaupt Auskunft geben muss und was im schlimmsten Fall auf mich zukommt.

Mit freundlichen Grüßen
Markus Reinhold

Von	Carola Vennhoff <carola.vennhoff@privatpost.de>
An	Markus Reinhold <markus.reinhold@privatpost.de>
Kopie	kanzlei@privatpost.de
Datum	Tue, 27 Jan 2026 20:15:00 +0100
Betreff	Re: Sache Mama – mein Einkommen

Lieber Markus,

das Schreiben der StädteRegion Aachen ist heute auch bei mir angekommen. Die Sachbearbeiterin, Frau Bellersheim, verlangt bis zum 16. Februar die Abrechnungen der letzten zwölf Monate, den Steuerbescheid 2024 und Angaben zum Einkommen von Stefan. Ich arbeite seit März 2022 an drei Tagen pro Woche im Labor der Uniklinik; mein Brutto für 2025 beträgt laut Dezemberabrechnung 38142 Euro. Einen Bonus gab es nicht. Stefan und ich haben getrennte Konten, nur die Hausrate läuft vom Gemeinschaftskonto.

Ich habe noch den Darlehensvertrag über die Renovierung unseres Reihenhauses und die Abrechnung der privaten Altersvorsorge. Soll ich diese Unterlagen gleich mitsenden oder zunächst nur mein Jahresbrutto belegen? Das Amt fragt außerdem nach der Überweisung von Mama an Nele im Jahr 2023. Ich kenne nur die 12000 Euro für das Auslandssemester; ob Mama noch etwas gezahlt hat, weiß ich nicht.

Bitte richte deiner Anwältin aus, dass sie mich nicht ohne Rücksprache als weitere Mandantin behandeln soll. Ich möchte aber vermeiden, dass unsere Angaben voneinander abweichen. Am Donnerstag bin ich zwischen 13:15 und 14:00 Uhr erreichbar. Das Schreiben und meine Dezemberabrechnung habe ich dieser Nachricht als PDF beigelegt.

Liebe Grüße
Carola Vennhoff
Schurzelter Straße 184, 52074 Aachen
Telefon 0176 583 40 219

Von	kanzlei@privatpost.de
An	Markus Reinhold <markus.reinhold@privatpost.de>
Datum	Tue, 03 Feb 2026 11:08:00 +0100
Betreff	Zwischenstand Elternunterhalt – Auskunft und Strategie

Sehr geehrter Herr Reinhold,

wir haben Ihre Unterlagen ausgewertet. Kurz der Zwischenstand.

1. Ihr Jahresbrutto liegt mit rund 112.000 Euro über der Grenze von 100.000 Euro. Der Rückgriff ist daher dem Grunde nach eröffnet, eine pauschale Auskunftsverweigerung ist bei Ihnen nicht aussichtsreich.

2. Entscheidend ist die Leistungsfähigkeit. Nach Abzug des Unterhalts für Ihre beiden Kinder und des beim Elternunterhalt deutlich erhöhten Selbstbehalts verbleibt nach unserer vorläufigen Rechnung kaum oder kein einzusetzender Betrag. Das Amt zahlt monatlich rund 2.155 Euro; mehr als das könnte ohnehin nie verlangt werden.

3. Ihre Schwester liegt mit rund 38.000 Euro unter der Grenze und dürfte nicht herangezogen werden. Den Kontaktabbruch und die Schenkung von 2021 sichern wir vorsorglich.

Wir entwerfen ein Antwortschreiben an das Amt, das Auskunft erteilt, aber die fehlende Leistungsfähigkeit darlegt. Bitte bestätigen Sie uns die Einkommenszahlen.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@privatpost.de
An	markus.reinhold@privatpost.de
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Reinhold / StädteRegion Aachen, Az. 51.4-HP-1847/26: noch fehlende Belege

Sehr geehrter Herr Reinhold,

für unsere ergänzende Antwort an die StädteRegion Aachen fehlen noch drei Unterlagen: die vollständige Dezemberabrechnung 2025 einschließlich des variablen Jahresbonus, der Einkommensteuerbescheid 2024 mit sämtlichen Seiten und der aktuelle Tilgungsplan für das selbst genutzte Haus in der Lütticher Straße. Bitte übersenden Sie die Dateien möglichst im Original-PDF; Fotografien reichen nur aus, wenn alle Seitenränder und das Ausstellungsdatum lesbar sind.

Zum Heimvertrag Ihrer Mutter benötigen wir außerdem die Entgeltänderungsmitteilung zum 1. Januar 2026. In der vorliegenden Abrechnung sind Unterkunft, Investitionskosten und Pflegeaufwand zwar getrennt, der ausgewiesene Eigenanteil von 2155 Euro lässt sich ohne diese Mitteilung aber nicht vollständig nachvollziehen. Bitte fragen Sie bei Frau Mertens in der Verwaltung des Seniorenzentrums St. Gertrud nach einer Zweitschrift.

Die Auskünfte Ihrer Schwester behandeln wir getrennt. Senden Sie uns deshalb keine Unterlagen ihres Ehemannes. Für die Zahlung von 12000 Euro an Nele genügt zunächst der Kontoauszug Ihrer Mutter, sofern er Ihnen rechtmäßig vorliegt; wir benötigen keine Zugangsdaten zum Onlinebanking.

Die nächste Frist ist auf den 20. Juli 2026 notiert. Falls ein Beleg nicht auffindbar ist, teilen Sie uns bitte bis zum 13. Juli kurz mit, bei welcher Stelle er angefordert wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwältin Dr. Vera Lindenhof
Lindenhof & Partner mbB
Theaterstraße 18, 52062 Aachen
Telefon 0241 946 82-0
Unser Zeichen 26/184-R

Datei: csv/einkommensuebersicht_markus_reinhold.csv

Position	Betrag EUR	Frequenz	Bemerkung
Bruttogrundgehalt	7650.00	monatlich	91800 EUR im Jahr
Jahresbonus 2025	16400.00	einmalig	ausgezahlt März 2026
Geldwerter Vorteil Dienstwagen	4080.00	jährlich	in Lohnabrechnung ausgewiesen
Bruttojahreseinkommen 2025	112280.00	jährlich	Summe über 100000 EUR Grenze
Bereinigtes Nettoeinkommen	5950.00	monatlich	nach Steuern und Sozialabgaben überschlägig
Abzug private Altersvorsorge	-320.00	monatlich	rund 5 Prozent Brutto Arbeitswert
Abzug Berufsunfähigkeitsv ersicherung	-92.00	monatlich	
Bereinigtes Nettoeinkommen nach Vorsorge	5538.00	monatlich	Zwischensumme
Vorrangiger Kindesunterhalt zwei Kinder	-1180.00	monatlich	Tabelle 2026 Zahlbeträge
Verbleibend vor Selbstbehalt	4358.00	monatlich	
Familienselbstbehalt Eheleute	4800.00	monatlich	Arbeitswert zu verifizieren
Einzusetzendes Einkommen Variante hoher Selbstbehalt	0.00	monatlich	keine Leistungsfähigkeit
Einzusetzendes Einkommen Variante niedriger Selbstbehalt	0.00	monatlich	Spanne bis niedriger dreistelliger Betrag offen
Obergrenze Regress ungedeckter Bedarf	2155.00	monatlich	begrenzt Inanspruchnahme

Datei: csv/heimkosten_aufstellung.csv

Position	Betrag EUR	Frequenz	Bemerkung
Pflegebedingte Aufwendungen	1910.00	monatlich	Pflegegrad 4
Unterkunft und Verpflegung	1040.00	monatlich	
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil und Investitionskosten	1060.00	monatlich	
Ausbildungsumlage und Zusatzleistungen	370.00	monatlich	
Gesamtentgelt Heim	4380.00	monatlich	Summe
Altersrente Mutter	-1420.00	monatlich	netto
Leistung Pflegekasse Pflegegrad 4	-805.00	monatlich	vollstationär
Eigene Mittel zusammen	-2225.00	monatlich	Summe Abzug
Ungedeckter Bedarf	2155.00	monatlich	Sozialamtsleistung SGB XII

Datei: csv/vermoegensuebersicht_markus_reinhold.csv

Position	Wert EUR	Art	Bemerkung
Miteigentumsanteil Einfamilienhaus	270000.00	Aktivum	hälftiger Anteil Verkehrswert
Anteilige Restschuld Darlehen	-98000.00	Passivum	Stand 31.12.2025
Girokonto und Tagesgeld	24500.00	Aktivum	teils Notgroschen geschützt
Bausparguthaben	11800.00	Aktivum	
Private Rentenversicherung Rückkaufswert	41000.00	Aktivum	Altersvorsorge geschützt
Pkw Baujahr 2021	18000.00	Aktivum	Zeitwert

Datei

Office-Dokument: 01a_mandatsnotiz_markus_reinhold_2026-01-19.docx

Mandant	Markus Reinhold
Gespräch	19. Januar 2026, 09:15 bis 10:22 Uhr
Unser Zeichen	26/184-R

Mandatsnotiz zum Erstgespräch

Herr Markus Reinhold, geboren am 4. März 1974, Lousberger Straße 17, 52066 Aachen, legte ein Schreiben der StädteRegion Aachen vom 12. Januar 2026 vor. Es betrifft mögliche Heranziehung zu den Heimkosten seiner Mutter Hildegard Reinhold.

Frau Reinhold lebt seit 1. Oktober 2025 im Seniorenzentrum St. Gertrud und ist Pflegegrad 4 zugeordnet. Rente und Pflegekassenleistung decken das Heimentgelt nicht. Der Mandant hat eine Schwester, Carola Vennhoff; der Vater verstarb 2019.

Der Mandant möchte klären, welche Auskunft geschuldet ist, ob die gesetzliche Einkommensgrenze überschritten wird und welche Familienlasten zu berücksichtigen sind. Er berichtet von einem langjährigen Kontaktabbruch und einer Zahlung der Mutter an die Enkelin Nele im Jahr 2021.

Übergeben wurden Rechtswahrungsanzeige, Heimvertrag, Pflegegradbescheid, Dezemberabrechnung 2025 und Einkommensteuerbescheid 2024. Vereinbart sind Vertretungsanzeige, Fristverlängerung und geordnete Zusammenstellung der Einkommensbelege. Vollmacht unterzeichnet; Kostenhinweis erteilt.

Dr. Vera Lindenhof

Rechtsanwältin · Fachanwältin für Familienrecht

Datei

Office-Dokument: 01b_rechtswahrungsanzeige_staedteregion_aachen_2026-01-12.docx

Aktenzeichen	51.4-HP-1847/26
Datum	12. Januar 2026
Sachbearbeitung	Claudia Bellersheim · Durchwahl -4118

Herrn Markus Reinhold
Lousberger Straße 17
52066 Aachen

Rechtswahrungsanzeige und Auskunftersuchen

Sehr geehrter Herr Reinhold,

die StädteRegion Aachen erbringt seit 1. Oktober 2025 Leistungen der Hilfe zur Pflege für Ihre Mutter Hildegard Reinhold, geboren am 27. August 1941. Wir zeigen vorsorglich an, dass unter den gesetzlichen Voraussetzungen Ansprüche der Leistungsberechtigten auf den Sozialhilfeträger übergehen können.

Für die Vorprüfung bitten wir bis 9. Februar 2026 um Mitteilung Ihres Gesamteinkommens im Kalenderjahr 2025 und um Vorlage des Einkommensteuerbescheids, der Dezemberabrechnung sowie von Nachweisen über weitere Einkünfte. Angaben zum Einkommen Ihres Ehegatten sind nur erforderlich, soweit sie für geltend gemachte Familienlasten von Bedeutung sind.

Ein Unterhaltsrückgriff kommt grundsätzlich nur in Betracht, wenn das jährliche Gesamteinkommen des jeweiligen Kindes die gesetzliche Grenze überschreitet. Mit diesem Schreiben ist weder eine Zahlungspflicht festgestellt noch ein bestimmter Betrag gefordert.

Falls die Unterlagen nicht fristgerecht beschafft werden können, teilen Sie uns bitte den Grund und einen realistischen Nachreichtermin mit. Sie können sich vertreten lassen; eine Vollmacht ist beizufügen.

Claudia Bellersheim
Sachbearbeiterin Hilfe zur Pflege
Im Auftrag

Datei

Office-Dokument: 02_familien_und_vermoegenslage_mandant.docx

Familien- und Vermögenslage des Mandanten

1 Persönliche Verhältnisse

Der Mandant Markus Reinhold ist verheiratet mit Sabine Reinhold, geborene Köster, geboren am 02.11.1976. Sie ist als Erzieherin in Teilzeit beschäftigt. Die Eheleute haben zwei Kinder: Lennart, geboren am 15.09.2008, Schüler, und Frieda, geboren am 22.04.2012, Schülerin. Beide Kinder leben im Haushalt der Eheleute und befinden sich in Ausbildung. Es bestehen vorrangige Unterhaltspflichten gegenüber den beiden minderjährigen Kindern und gegenüber der Ehefrau.

2 Wohnsituation

Die Familie bewohnt ein Einfamilienhaus in der Lousberger Straße 17, 52066 Aachen, das den Eheleuten je zur Hälfte gehört. Das Haus ist mit einem Darlehen belastet, das mit monatlich 1.180 EUR (Zins und Tilgung) bedient wird. Der Verkehrswert wird vom Mandanten mit rund 540.000 EUR angegeben; die Restschuld beträgt zum 31.12.2025 rund 196.000 EUR.

3 Vermögensübersicht des Mandanten

Der Mandant hat folgende Vermögenswerte angegeben. Die Werte sind in der Tabelle csv/vermoegensuebersicht_markus_reinhold.csv im Einzelnen aufgeführt.

3.1 Hälfziger Miteigentumsanteil am selbst bewohnten Einfamilienhaus, anteiliger Verkehrswert rund 270.000 EUR, anteilige Restschuld rund 98.000 EUR.

3.2 Girokonto und Tagesgeld mit zusammen rund 24.500 EUR.

3.3 Bausparvertrag mit einem Guthaben von rund 11.800 EUR.

3.4 Eine private Rentenversicherung mit einem Rückkaufswert von rund 41.000 EUR, die der Mandant als ergänzende Altersvorsorge bespart.

3.5 Ein Pkw, Baujahr 2021, Zeitwert rund 18.000 EUR.

4 Laufende Verpflichtungen

Neben der Darlehensrate für das Eigenheim trägt der Mandant Beiträge zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung von monatlich 92 EUR sowie zu der privaten Rentenversicherung von monatlich 320 EUR. Hinzu treten die üblichen Lebenshaltungskosten der vierköpfigen Familie.

5 Bedeutung für die Prüfung

Die Vermögenslage ist erst relevant, wenn die Schwellenprüfung nach dem Angehörigen-Entlastungsgesetz den Rückgriff überhaupt eröffnet. Sie ist außerdem für Schonvermögen und Altersvorsorge bedeutsam; dazu Aktenstück 07. Die vorrangigen Unterhaltspflichten gegenüber Ehefrau und Kindern mindern die Leistungsfähigkeit gegenüber der Mutter; dazu Aktenstück 10.

6 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach references/zitierweise.md. Grundlage sind die Angaben des Mandanten im Erstgespräch vom 19.01.2026, der Grundbuchauszug, der Darlehensvertrag und die Versicherungsunterlagen, die jeweils in Kopie vorliegen.

Datei

Office-Dokument: 03_einkommen_mandant_jahresbruttogrenze.docx

Einkommen des Mandanten und die Jahresbruttogrenze von 100.000 EUR

1 Beschäftigung

Der Mandant ist als Vertriebsleiter bei der Rheinmetall-fremden, hier anonymisierten Carbontec Verfahrenstechnik GmbH in Würselen unbefristet angestellt. Das Anstellungsverhältnis besteht seit 2011.

2 Einkommensbestandteile 2025

2.1 Das Bruttogrundgehalt betrug 2025 monatlich 7.650 EUR, mithin 91.800 EUR im Jahr.

2.2 Hinzu kam ein erfolgsabhängiger Jahresbonus von 16.400 EUR brutto, ausgezahlt im März 2026 für das Geschäftsjahr 2025.

2.3 Der Mandant nutzt einen Dienstwagen auch privat; der geldwerte Vorteil ist mit 4.080 EUR im Jahr in der Lohnabrechnung ausgewiesen.

2.4 Das steuerpflichtige Bruttojahreseinkommen 2025 beträgt damit zusammen rund 112.280 EUR. Die Einzelwerte sind in csv/einkommensuebersicht_markus_reinhold.csv aufgeführt.

3 Einordnung zur Jahresbruttogrenze

Das Angehörigen-Entlastungsgesetz hat die Heranziehung zum Elternunterhalt an die Bedingung geknüpft, dass das unterhaltspflichtige Kind ein jährliches Gesamteinkommen von mehr als 100.000 EUR erzielt. Solange diese Grenze nicht überschritten wird, geht ein etwaiger Unterhaltsanspruch nicht auf den Sozialhilfeträger über. Der genaue Einkommensbegriff, die Frage, ob auf das Bruttoeinkommen oder auf eine bestimmte Summe von Einkunftsarten abzustellen ist, und der jeweils maßgebliche Stand sind als Arbeitswert zu behandeln und vor abschließender Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

4 Vorläufige Bewertung

Nach den vorliegenden Zahlen überschreitet der Mandant die Grenze von 100.000 EUR im Jahr deutlich. Die zugunsten des Kindes wirkende Vermutung, dass die Grenze nicht überschritten wird, greift hier voraussichtlich nicht zu seinen Gunsten ein. Damit ist der Rückgriff gegen ihn dem Grunde nach eröffnet, und die weitere Prüfung der Leistungsfähigkeit, des Selbstbehalts und der anteiligen Haftung wird erforderlich.

5 Abgrenzung zur Schwester

Für die Schwester Carola Vennhoff ist nach deren Angaben von einem Jahresbruttoeinkommen deutlich unterhalb von 100.000 EUR auszugehen; dazu Aktenstück 05. Sollte sich dies bestätigen, scheidet ein Rückgriff gegen sie aus, und die Mithaftung ist neu zu bewerten.

6 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach references/zitierweise.md. Grundlage sind die Lohn- und Gehaltsabrechnungen 2025, die Bonusabrechnung März 2026 und der Einkommensteuerbescheid 2024, die jeweils in Kopie vorliegen. Normbezug: Angehörigen-Entlastungsgesetz, Paragraph 94 SGB XII.

Datei

Office-Dokument: 04_heimkosten_und_sozialhilfeleistung.docx

Heimkosten und Sozialhilfeleistung

1 Heimaufenthalt

Hildegard Reinhold lebt seit dem 01.10.2025 vollstationär im Seniorenzentrum St. Gertrud in Aachen. Sie ist in Pflegegrad 4 eingestuft. Eine Rückkehr in die eigene Wohnung ist nach ärztlicher Einschätzung nicht zu erwarten.

2 Monatliches Heimentgelt

Das monatliche Gesamtentgelt des Heims setzt sich aus mehreren Bestandteilen zusammen. Die Einzelposten sind in csv/heimkosten_aufstellung.csv aufgeführt.

2.1 Pflegebedingte Aufwendungen 1.910 EUR.

2.2 Unterkunft und Verpflegung 1.040 EUR.

2.3 Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil und Investitionskosten zusammen 1.060 EUR.

2.4 Ausbildungsumlage und Zusatzleistungen zusammen 370 EUR.

2.5 Das Gesamtentgelt beträgt damit 4.380 EUR im Monat.

3 Eigene Mittel der Mutter

3.1 Hildegard Reinhold bezieht eine gesetzliche Altersrente von 1.420 EUR netto im Monat.

3.2 Die Pflegekasse zahlt für Pflegegrad 4 bei vollstationärer Pflege einen Leistungsbetrag von 805 EUR im Monat.

3.3 Eigene Mittel zusammen damit 2.225 EUR im Monat.

4 Ungedeckter Bedarf und Sozialhilfeleistung

Dem Gesamtentgelt von 4.380 EUR stehen eigene Mittel von 2.225 EUR gegenüber. Der ungedeckte Bedarf beträgt damit 2.155 EUR im Monat. Diesen Betrag erbringt das Sozialamt seit dem 01.10.2025 als ergänzende Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Ein der Mutter zu belassender Barbetrag und etwaige Bekleidungs pauschalen sind in der überschlägigen Rechnung noch nicht berücksichtigt; sie erhöhen den vom Sozialamt zu deckenden Bedarf geringfügig und sind bei der genauen Berechnung gesondert anzusetzen.

5 Bedeutung für den Regress

Der vom Sozialamt monatlich aufgewendete Betrag von rund 2.155 EUR bildet die Obergrenze dessen, was im Wege des Rückgriffs nach Paragraph 94 SGB XII von den unterhaltspflichtigen Kindern überhaupt verlangt werden kann. Die tatsächliche Höhe richtet sich zusätzlich nach der unterhaltsrechtlichen Leistungsfähigkeit der Kinder, also nach dem einzusetzenden Einkommen oberhalb des Selbstbehalts; dazu Aktenstücke 06 und 10.

6 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach references/zitierweise.md. Grundlage sind der Heimvertrag vom 22.09.2025, die Entgeltmitteilung des Heims, der Rentenbescheid und der Pflegegradbescheid, die jeweils in Kopie vorliegen. Die Höhe des Pflegekassen-Leistungsbetrags für Pflegegrad 4 ist als Arbeitswert vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

Datei

Office-Dokument: 05_geschwister_anteilige_haftung.docx

Geschwister und anteilige Haftung nach Paragraph 1606 Absatz 3 Satz 1 BGB

1 Die Schwester Carola Vennhoff

Hildegard Reinhold hat zwei Kinder: den Mandanten Markus Reinhold und dessen Schwester Carola Vennhoff, geboren am 11.06.1976, wohnhaft Wirtelstraße 9, 52349 Düren. Carola Vennhoff ist verheiratet, hat ein Kind und arbeitet nach eigenen Angaben in Teilzeit als medizinisch-technische Assistentin.

2 Grundsatz der anteiligen Haftung

Mehrere gleich nahe Verwandte haften nach Paragraph 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB für den Unterhalt anteilig nach ihren Erwerbs- und Vermögensverhältnissen. Es liegt also keine gesamtschuldnerische Haftung vor; jedes Kind schuldet nur den auf es entfallenden Anteil. Das Sozialamt kann den Mandanten daher nicht für den gesamten ungedeckten Bedarf in Anspruch nehmen, soweit die Schwester ebenfalls leistungsfähig ist.

3 Wirkung der Einkommensgrenze auf die Verteilung

Durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz wird die Verteilung überlagert. Ein Kind, dessen Jahresgesamteinkommen 100.000 EUR nicht übersteigt, kann nicht herangezogen werden; ein etwaiger Anspruch geht insoweit nicht auf das Sozialamt über. Liegt nur eines von zwei Kindern über der Grenze, kommt für die Verteilung im Verhältnis der Geschwister allein das Kind oberhalb der Grenze in Betracht. Ob in einem solchen Fall der Anteil des unter der Grenze liegenden Kindes auf das andere Kind verlagert wird oder beim Sozialhilfeträger verbleibt, ist umstritten und vor abschließender Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

4 Einkommen der Schwester nach derzeitigem Stand

Carola Vennhoff hat dem Mandanten gegenüber angegeben, in Teilzeit zu arbeiten und ein Jahresbruttoeinkommen von rund 38.000 EUR zu erzielen. Träfe dies zu, läge sie deutlich unterhalb der Grenze von 100.000 EUR, und ein Rückgriff gegen sie scheidet aus. Eine verbindliche Auskunft der Schwester gegenüber dem Sozialamt liegt noch nicht vor; die Angaben sind bislang nicht belegt.

5 Folgen für den Mandanten

Sollte sich bestätigen, dass nur der Mandant die Einkommensgrenze überschreitet, trägt im Innenverhältnis der Geschwister im Ergebnis allein er die Haftung, soweit sie reicht. Eine quotale Entlastung durch die Schwester scheidet dann aus. Es ist deshalb von vorrangiger Bedeutung, die Einkommensverhältnisse der Schwester zu klären, weil sie unmittelbar die Höhe der Inanspruchnahme des Mandanten bestimmen.

6 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach [references/zitierweise.md](#). Grundlage sind die Angaben des Mandanten und seiner Schwester. Belege zum Einkommen der Schwester liegen noch nicht vor. Normbezug: Paragraph 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB, Angehörigen-Entlastungsgesetz, Paragraph 94 SGB XII.

Datei

Office-Dokument: 06_selbstbehalt_elternunterhalt.docx

Selbstbehalt beim Elternunterhalt

1 Grundsatz

Auch wenn ein Kind die Einkommensgrenze überschreitet und dem Grunde nach haftet, schuldet es Unterhalt nur, soweit es leistungsfähig ist, also nur aus dem Einkommen, das einen ihm zu belassenden Selbstbehalt übersteigt. Beim Elternunterhalt ist der Selbstbehalt deutlich höher angesetzt als beim Kindes- oder Ehegattenunterhalt, weil dem Kind eine eigene angemessene Lebensführung und Altersvorsorge erhalten bleiben soll.

2 Höhe des Selbstbehalts als Arbeitswert

Der angemessene Selbstbehalt gegenüber unterhaltsberechtigten Eltern wird in der Praxis mit einem Sockelbetrag angesetzt, der für den Pflichtigen selbst in der Größenordnung von rund 2.650 EUR und für einen mit ihm zusammenlebenden Ehegatten zusätzlich in der Größenordnung von rund 2.150 EUR liegt; der Familienselbstbehalt der Eheleute zusammen wird entsprechend mit rund 4.800 EUR angesetzt. Diese Werte sind als Arbeitswert und vorläufiger Stand zu behandeln und vor abschließender Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren. Sie sind nicht amtlich-final.

3 Behandlung des die Grenze überschreitenden Falls

Beim Elternunterhalt nach Inkrafttreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes wird zum Teil vertreten, dass es eines gesonderten Familienselbstbehalts nicht mehr bedürfe, weil schon die Einkommensgrenze von 100.000 EUR die wirtschaftlich schwächeren Kinder ausnimmt und der einzusetzende Anteil ohnehin gering ausfällt. Wie der Selbstbehalt bei einem Kind oberhalb der Grenze konkret zu bemessen ist und ob neben der Grenze noch ein eigenständiger Selbstbehalt anzusetzen ist, ist nicht abschließend geklärt und vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

4 Anwendung auf den Mandanten

Der Mandant lebt mit seiner teilzeitbeschäftigten Ehefrau und zwei minderjährigen Kindern in einem Haushalt. Sein bereinigtes Einkommen ist um die vorrangigen Unterhaltspflichten gegenüber Ehefrau und Kindern zu vermindern, bevor ein Selbstbehalt für den Elternunterhalt geprüft wird; dazu Aktenstück 10. Erst der Betrag, der nach Abzug aller vorrangigen Belastungen und des erhöhten Selbstbehalts verbleibt, steht für den Elternunterhalt zur Verfügung, und davon ist regelmäßig nur ein Teil einzusetzen.

5 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach [references/zitierweise.md](#). Die genannten Selbstbehaltssätze sind Arbeitswerte und vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren. Normbezug: Paragraphen 1603, 1609 BGB. Etwaige unterhaltsrechtliche Leitlinien und Rechtsprechung sind vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

Datei

Office-Dokument: 07_schonvermoegen_und_altersvorsorge.docx

Schonvermögen und Altersvorsorge

1 Grundsatz

Ein unterhaltspflichtiges Kind muss für den Elternunterhalt nicht sein gesamtes Vermögen einsetzen. Geschützt sind insbesondere das angemessen selbst genutzte Eigenheim, eine angemessene zusätzliche Altersvorsorge sowie ein Notgroschen für unvorhergesehene Ausgaben. Der Einsatz des Vermögensstamms kommt nur in Betracht, soweit er nicht zu diesen geschützten Positionen gehört und seine Verwertung zumutbar ist.

2 Eigenheim

Der hälftige Miteigentumsanteil des Mandanten am selbst bewohnten Einfamilienhaus ist als angemessenes selbst genutztes Wohneigentum geschützt. Es muss zur Deckung des Elternunterhalts nicht verwertet werden, solange die Familie es bewohnt und der Wohnwert nicht unangemessen ist.

3 Altersvorsorge

3.1 Der Mandant ist gesetzlich rentenversichert. Daneben bespart er eine private Rentenversicherung mit monatlich 320 EUR; der Rückkaufswert beträgt rund 41.000 EUR.

3.2 Beim Elternunterhalt wird einem Arbeitnehmer eine zusätzliche Altersvorsorge zugestanden, die in der Praxis mit einem Anteil von etwa fünf Prozent des Bruttoeinkommens als angemessen angesetzt wird. Bezogen auf das Jahresbrutto des Mandanten von rund 112.000 EUR entspricht das einem geschützten Vorsorgeaufwand in der Größenordnung von rund 5.600 EUR im Jahr. Der hieraus aufgebaute Kapitalstock und der Rückkaufswert der privaten Rentenversicherung sind in diesem Rahmen als Schonvermögen zu behandeln. Der genaue Prozentsatz und die Berechnungsweise sind als Arbeitswert vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

4 Notgroschen und sonstiges Vermögen

Die Bankguthaben und das Bausparguthaben sind teilweise als Notgroschen geschützt. Der über den geschützten Rahmen hinausgehende Teil des liquiden Vermögens kann grundsätzlich für den Unterhalt herangezogen werden; angesichts der vorrangigen Familienlasten und der ohnehin begrenzten Inanspruchnahme dürfte ihm hier nur untergeordnete Bedeutung zukommen.

5 Folge

Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass der Mandant seinen Vermögensstamm nur in geringem Umfang einsetzen muss. Die Inanspruchnahme richtet sich vor allem nach dem einzusetzenden Einkommen; dazu Aktenstück 10.

6 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach [references/zitierweise.md](#). Grundlage sind der Grundbuchauszug, der Versicherungsschein der privaten Rentenversicherung und die Kontoauszüge, die jeweils in Kopie vorliegen. Der Prozentsatz für die zusätzliche Altersvorsorge ist ein Arbeitswert und vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

Datei

Office-Dokument: 08_fruehere_schenkungen_mutter.docx

Frühere Schenkungen der Mutter und Rückforderung nach Paragraph 528 BGB

1 Sachverhalt der Zuwendung

Hildegard Reinhold hat am 14.07.2021 ihrer Enkelin Frieda Reinhold, der Tochter des Mandanten, einen Geldbetrag von 30.000 EUR geschenkt. Der Betrag wurde als Grundstock für die spätere Ausbildung der Enkelin auf ein Sparkonto eingezahlt. Eine notarielle Beurkundung erfolgte nicht; die Zuwendung wurde durch Überweisung vollzogen. Daneben hat die Mutter dem Mandanten im Jahr 2018 einen Gebrauchtwagen im damaligen Wert von rund 8.000 EUR überlassen.

2 Rückforderung wegen Verarmung des Schenkers

Nach Paragraph 528 BGB kann der Schenker die Herausgabe des Geschenks nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verlangen, soweit er nach Vollziehung der Schenkung außerstande ist, seinen angemessenen Unterhalt zu bestreiten. Dieser Rückforderungsanspruch kann auf den Sozialhilfeträger übergehen, wenn dieser für den verarmten Schenker Leistungen erbringt. Der Anspruch besteht nicht, wenn seit der Leistung des geschenkten Gegenstandes zehn Jahre verstrichen sind oder wenn der Schenker durch die Rückforderung den eigenen angemessenen Unterhalt gefährden würde.

3 Bewertung der Zuwendungen

3.1 Die Geldschenkung von 2021 liegt innerhalb der Zehnjahresfrist. Sie kommt als Gegenstand eines auf das Sozialamt übergegangenen Rückforderungsanspruchs in Betracht, soweit die Mutter ohne sie ihren Heimbedarf hätte decken können. Da die Schenkung an die Enkelin erfolgte, richtete sich ein Rückforderungsverlangen gegen diese, nicht unmittelbar gegen den Mandanten; gleichwohl betrifft es das Familienvermögen und ist in die Strategie einzubeziehen.

3.2 Die Überlassung des Gebrauchtwagens 2018 liegt vor mehr als zehn Jahren noch nicht, ist aber von geringem Wert und dürfte zudem als Anstandsschenkung oder als verbrauchte Zuwendung kaum durchsetzbar sein.

4 Verhältnis zum Unterhaltsregress

Der Schenkungsrückforderungsanspruch nach Paragraph 528 BGB steht neben dem Unterhaltsanspruch. Das Sozialamt kann grundsätzlich beide Wege prüfen. Für den Mandanten ist bedeutsam, dass eine erfolgreiche Rückforderung der Geldschenkung den ungedeckten Bedarf der Mutter und damit das Volumen des Unterhaltsregresses verringern würde.

5 Offene Punkte

Zu klären ist, ob das geschenkte Geld noch vorhanden ist, ob die Enkelin sich auf Entreicherung berufen kann und ob die Mutter die Zuwendung im Sozialhilfeantrag angegeben hat. Die einschlägige Rechtsprechung zur Reichweite des Anspruchs und zur sogenannten verschärften Haftung ist vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

6 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach references/zitierweise.md. Grundlage sind die Angaben des Mandanten und der Kontonachweis über die Überweisung vom 14.07.2021. Normbezug: Paragraph 528 BGB, Paragraph 529 BGB, Paragraph 93 SGB XII.

Datei

Office-Dokument: 09_auskunftsverlangen_und_auskunftspflicht.docx

Auskunftsverlangen des Sozialamts und Auskunftspflicht

1 Inhalt des Auskunftsverlangens

Das Sozialamt hat mit Schreiben vom 12.01.2026 den Mandanten aufgefordert, Auskunft über sein Einkommen und Vermögen zu erteilen und Belege vorzulegen. Verlangt werden insbesondere Angaben zum Bruttoeinkommen, zu Sonderzahlungen, zu Vermögenswerten und zu Unterhaltspflichten.

2 Rechtsgrundlage und Reichweite

2.1 Die Auskunftspflicht des unterhaltspflichtigen Kindes gegenüber dem Sozialhilfeträger folgt aus den sozialhilferechtlichen Auskunftsvorschriften in Verbindung mit dem auf den Träger übergegangenen Anspruch. Sie dient dazu, das Bestehen und die Höhe eines Unterhaltsanspruchs zu klären.

2.2 Durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz ist die Auskunftspflicht eingeschränkt. Ein Auskunftsverlangen setzt voraus, dass hinreichende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass das Kind die Jahreseinkommensgrenze von 100.000 EUR überschreitet. Liegen solche Anhaltspunkte nicht vor, greift die gesetzliche Vermutung, dass die Grenze nicht überschritten wird, und ein umfassendes Auskunftsverlangen ist unzulässig. Der genaue Umfang der danach noch geschuldeten Auskunft und die Anforderungen an die Anhaltspunkte sind vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

3 Anwendung auf den Mandanten

Beim Mandanten bestehen tatsächlich Anhaltspunkte für ein Überschreiten der Grenze, da er als Vertriebsleiter in einer einkommensstarken Position tätig ist und das Sozialamt dies offenbar ermittelt hat. Eine pauschale Auskunftsverweigerung unter Berufung auf die Vermutung ist hier daher nicht aussichtsreich. Es empfiehlt sich, die Auskunft zu erteilen, sie aber auf das gesetzlich Geschuldete zu begrenzen und durch sachgerechte Bereinigungen die tatsächliche Leistungsfähigkeit realistisch darzustellen.

4 Anwendung auf die Schwester

Bei der Schwester Carola Vennhoff fehlt es nach derzeitigem Stand an Anhaltspunkten für ein Überschreiten der Grenze. Ihr gegenüber kann ein umfassendes Auskunftsverlangen unzulässig sein; eine knappe Erklärung über das Nichterreichen der Grenze kann genügen. Dies ist mit ihr abzustimmen, betrifft aber primär ihr eigenes Mandat.

5 Folge für die Strategie

Die Auskunft des Mandanten ist vollständig und wahrheitsgemäß, aber zugleich rechtlich überlegt zu erteilen, weil sie unmittelbar die Grundlage für die Berechnung des einzusetzenden Einkommens bildet; dazu Aktenstück 10. Eine unrichtige oder unvollständige Auskunft kann nachteilige Folgen haben.

6 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach [references/zitierweise.md](#). Grundlage ist das Auskunftsschreiben des Sozialamts vom 12.01.2026. Normbezug: Paragraphen 117, 94 SGB XII, Angehörigen-Entlastungsgesetz. Die Reichweite der eingeschränkten Auskunftspflicht ist vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

Datei

Office-Dokument: 10_berechnung_einsetzbares_einkommen.docx

Berechnung des einzusetzenden Einkommens

1 Ausgangsgröße

Grundlage ist nicht das Jahresbrutto von rund 112.000 EUR, sondern das hieraus folgende bereinigte monatliche Nettoeinkommen. Die folgende Rechnung ist eine Arbeitsrechnung; die Selbstbehaltssätze und die Behandlung des die Grenze überschreitenden Falls sind vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

2 Vom Brutto zum bereinigten Netto

2.1 Aus dem Bruttojahreseinkommen von rund 112.280 EUR ergibt sich nach Steuern und Sozialabgaben ein monatliches Nettoeinkommen von rund 5.950 EUR. Der geldwerte Vorteil des Dienstwagens ist darin enthalten.

2.2 Hiervon sind abzuziehen die berücksichtigungsfähige zusätzliche Altersvorsorge von rund 320 EUR und die Berufsunfähigkeitsversicherung von 92 EUR.

2.3 Das bereinigte Nettoeinkommen beträgt damit rund 5.538 EUR im Monat.

3 Vorrangige Unterhaltspflichten

3.1 Gegenüber den beiden minderjährigen Kindern Lennart und Frieda bestehen vorrangige Barunterhaltspflichten. Angesetzt werden nach der für 2026 maßgeblichen Tabelle und Einkommensgruppe Zahlbeträge von zusammen rund 1.180 EUR im Monat.

3.2 Gegenüber der teilzeitbeschäftigten Ehefrau besteht ein vorrangiger Familienunterhalt. Dieser wird im Rahmen des Familienselbstbehalts berücksichtigt; dazu Aktenstück 06.

4 Selbstbehalt

Der Familienselbstbehalt der Eheleute wird als Arbeitswert mit rund 4.800 EUR im Monat angesetzt. Nach Abzug des vorrangigen Kindesunterhalts von rund 1.180 EUR vom bereinigten Nettoeinkommen von rund 5.538 EUR verbleiben rund 4.358 EUR. Dieser Betrag liegt bereits unterhalb des angesetzten Familienselbstbehalts von rund 4.800 EUR.

5 Einzusetzendes Einkommen

5.1 Nach der Arbeitsrechnung verbleibt nach Abzug des vorrangigen Kindesunterhalts kein Betrag, der den angesetzten Familienselbstbehalt übersteigt. Daraus folgt nach diesem Rechenweg ein einzusetzendes Einkommen von rund 0 EUR und damit eine sehr geringe oder fehlende unterhaltsrechtliche Leistungsfähigkeit.

5.2 Diese Rechnung steht unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der noch ungeklärten Frage, wie der Selbstbehalt beim Elternunterhalt nach Inkrafttreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes bei einem Kind oberhalb der Einkommensgrenze konkret zu bemessen ist. Wird ein niedrigerer Selbstbehalt angesetzt oder der Familienunterhalt anders bewertet, kann sich ein einzusetzender Betrag in der Größenordnung von monatlich einigen hundert Euro ergeben. Die Spanne ist in csv/einkommensuebersicht_markus_reinhold.csv und in den Hinweisen in Aktenstück 14 dokumentiert.

6 Verhältnis zum gedeckten Bedarf

Selbst wenn ein einzusetzender Betrag verbliebe, wäre er durch den vom Sozialamt monatlich aufgewendeten ungedeckten Bedarf von rund 2.155 EUR der Höhe nach begrenzt. Eine Inanspruchnahme über diesen Betrag hinaus scheidet aus.

7 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach [references/zitierweise.md](#). Die Steuer- und Abgabenlast ist überschlägig ermittelt; die Selbstbehaltssätze sind Arbeitswerte und vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren. Normbezug: Paragraphen 1601, 1602, 1603, 1609 BGB.

Datei

Office-Dokument: 11_einwendungen_verwirkung_leistungsunfaehigkeit.docx

Einwendungen: Kontaktabbruch, Verwirkung und Leistungsunfähigkeit

1 Überblick

Der Mandant kann dem Rückgriff sowohl tatsächliche als auch rechtliche Einwendungen entgegenhalten. Im Vordergrund stehen die fehlende oder geringe Leistungsfähigkeit und der Einwand der Verwirkung wegen schweren Fehlverhaltens der Mutter.

2 Leistungsunfähigkeit

Die wichtigste Einwendung ist die fehlende Leistungsfähigkeit. Nach der Arbeitsrechnung in Aktenstück 10 verbleibt nach Abzug der vorrangigen Unterhaltspflichten und des erhöhten Selbstbehalts voraussichtlich kein oder nur ein geringer einzusetzender Betrag. Diese Einwendung ist zahlengestützt zu führen und durch vollständige Belege zu untermauern.

3 Verwirkung wegen Kontaktabbruchs

3.1 Der Mandant trägt vor, seine Mutter habe den Kontakt zu ihm abgebrochen, als er sechzehn Jahre alt war, nachdem sie die Familie verlassen habe. Sie habe sich in der Folgezeit weder um ihn gekümmert noch zu seiner Hochzeit oder zur Geburt seiner Kinder Kontakt gesucht. Erst die Heimaufnahme habe wieder zu einer Befassung mit ihr geführt.

3.2 Nach Paragraph 1611 BGB kann der Unterhaltsanspruch wegen schwerer Verfehlung des Berechtigten gegen den Verpflichteten ganz oder teilweise entfallen. Allein ein vom Elternteil ausgehender Kontaktabbruch im Erwachsenenalter genügt nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung in der Regel nicht, um den Anspruch entfallen zu lassen, weil die Verletzung der allgemeinen elterlichen Verpflichtung zu Beistand und Rücksicht für sich genommen noch keine schwere Verfehlung darstellt. Anders kann es liegen, wenn der Elternteil sich in der Kindheit gröblich der eigenen Unterhalts- und Sorgspflicht entzogen hat. Die einschlägige Rechtsprechung ist vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

3.3 Für den Mandanten ist der Verwirkungseinwand daher nur begrenzt aussichtsreich, soweit es allein um den späteren Kontaktabbruch geht. Sollte sich belegen lassen, dass die Mutter ihre Unterhalts- und Sorgpflicht bereits in seiner Kindheit nachhaltig verletzt hat, gewinnt der Einwand an Gewicht. Die Tatsachengrundlage ist mit dem Mandanten weiter aufzuklären.

4 Zusammenspiel der Einwendungen

Angesichts der wahrscheinlich ohnehin geringen Leistungsfähigkeit kommt es auf die Verwirkung möglicherweise nicht entscheidend an. Gleichwohl ist der Verwirkungsvortrag vorsorglich zu sichern, falls die Berechnung zu einem einzusetzenden Betrag führt.

5 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach references/zitierweise.md. Grundlage sind die Angaben des Mandanten zum Lebensweg. Normbezug: Paragraph 1611 BGB. Die zitierte Rechtsprechung zum Kontaktabbruch ist vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

Datei

Office-Dokument: 12b_antwortschreiben_sozialamt_2026-02-12.docx

Unser Zeichen	26/184-R
Ihr Zeichen	51.4-HP-1847/26
Datum	12. Februar 2026

StädteRegion Aachen
Amt für Soziales und Senioren
Zollernstraße 10
52070 Aachen

Hildegard Reinhold – Ihr Auskunftersuchen vom 12. Januar 2026

In Sachen Unterhaltsregress für Hildegard Reinhold, Ihr Schreiben vom 12.01.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der vorbezeichneten Angelegenheit zeigen wir an, dass uns Herr Markus Reinhold mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt hat. Eine auf uns lautende Vollmacht fügen wir bei.

Wir nehmen Ihre Rechtswahrungsanzeige und Ihr Auskunftsverlangen zur Kenntnis. Unser Mandant ist bereit, im gesetzlich gebotenen Umfang Auskunft zu erteilen. Wir übersenden anliegend eine Einkommensübersicht für das Kalenderjahr 2025 nebst Belegen.

Wir weisen bereits jetzt darauf hin, dass unser Mandant gegenüber seiner teilzeitbeschäftigten Ehefrau und zwei minderjährigen, im Haushalt lebenden Kindern vorrangig unterhaltspflichtig ist. Nach Abzug dieser vorrangigen Verpflichtungen und unter Berücksichtigung des beim Elternunterhalt erhöhten Selbstbehalts verbleibt nach unserer Berechnung kein oder allenfalls ein geringfügiger einzusetzender Betrag. Eine Inanspruchnahme in nennenswerter Höhe kommt danach nicht in Betracht.

Wir behalten uns ferner vor, dem Anspruch entgegenzuhalten, dass der Kontakt zwischen unserem Mandanten und seiner Mutter seit dessen Jugend abgebrochen war. Schließlich weisen wir darauf hin, dass die Leistungsberechtigte im Jahr 2021 eine Geldzuwendung von 30.000 EUR vorgenommen hat, deren Rückforderung nach Paragraph 528 BGB vorrangig zu prüfen sein dürfte.

Wir bitten um Mitteilung, in welcher Höhe Sie monatliche Leistungen erbringen und wie Sie die Heranziehung der weiteren unterhaltspflichtigen Tochter beurteilen. Eine Zahlungsaufforderung weisen wir bis zur abschließenden Klärung der Leistungsfähigkeit zurück.

Für Rückfragen stehen wir zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Familienrecht

Anlagen: Vollmacht; Einkommensübersicht 2025; Dezemberabrechnung; Einkommensteuerbescheid 2024; Nachweis Familienlasten; Tilgungsplan selbst genutztes Wohneigentum.

Bitte bestätigen Sie den Eingang und teilen Sie mit, ob darüber hinaus konkrete Belege benötigt werden. Die Unterlagen der Schwester werden nicht über unseren Mandanten eingereicht.

Dr. Vera Lindenhof

Rechtsanwältin · Fachanwältin für Familienrecht

Datei

Office-Dokument: 13_vergleichs_und_ratenangebot.docx

Vergleichs- und Ratenangebot

1 Zweck

Für den Fall, dass das Sozialamt entgegen unserer Berechnung von einer Leistungsfähigkeit ausgeht oder zur Vermeidung eines streitigen Verfahrens, wird ein abgestuftes Vergleichsangebot vorbereitet. Es soll eine endgültige Erledigung ermöglichen, ohne die wirtschaftliche Lage der Familie des Mandanten zu gefährden.

2 Bewertung der Ausgangslage

Nach der Arbeitsrechnung in Aktenstück 10 ist die Leistungsfähigkeit gering oder nicht gegeben. Ein Vergleich kommt daher nur als Risikoabwägung in Betracht, um Verfahrenskosten und das Prozessrisiko hinsichtlich der ungeklärten Selbstbehaltsfrage zu vermeiden. Der vom Sozialamt monatlich aufgewendete ungedeckte Bedarf von rund 2.155 EUR bildet die absolute Obergrenze; tatsächlich liegt ein etwaiger einzusetzender Betrag deutlich darunter.

3 Angebot

3.1 Erste Stufe. Vergleichsweise wird angeboten, laufend einen monatlichen Betrag von 150 EUR zu zahlen, beginnend mit dem auf den Vergleichsschluss folgenden Monat, befristet bis zur Beendigung des Heimaufenthalts der Mutter. Damit wären sämtliche Ansprüche für die Vergangenheit und die Zukunft abgegolten.

3.2 Zweite Stufe. Hilfsweise wird ein einmaliger Abfindungsbetrag von 3.000 EUR angeboten, zahlbar in zwölf Monatsraten zu je 250 EUR, zur vollständigen und endgültigen Abgeltung sämtlicher Unterhalts- und etwaiger Schenkungsrückforderungsansprüche.

3.3 Beide Angebote stehen unter dem Vorbehalt, dass das Sozialamt auf weitergehende Ansprüche und auf eine Heranziehung der Schwester im Innenverhältnis verzichtet, soweit sie den Mandanten belasten würde.

4 Begründung der Beträge

Die angebotenen Beträge orientieren sich an dem allenfalls geringfügig verbleibenden einzusetzenden Einkommen und an dem Interesse an einer schnellen, endgültigen Erledigung. Sie sind bewusst niedrig gehalten, weil die Hauptverteidigungslinie die fehlende Leistungsfähigkeit ist und der Vergleich nur dem Ausschluss des Prozessrisikos dient.

5 Hinweise

Vor Unterbreitung des Angebots ist die abschließende Berechnung freizugeben und mit dem Mandanten die Obergrenze seiner Zahlungsbereitschaft zu klären. Ein Vergleich sollte schriftlich und mit ausdrücklicher Abgeltungsklausel geschlossen werden.

6 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach references/zitierweise.md. Normbezug: Paragraphen 1601, 1603 BGB, Paragraph 94 SGB XII. Die zugrunde liegenden Selbstbehaltssätze sind Arbeitswerte und vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.